

Indera Shaiful bin Baharudin
lwn.
Nur Albi binti Shahrir



Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato'Haji Mohammad Adib bin Husain(Pengerusi), YA Dato Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

31 Mei 2022 / 29 Ramadhan 1443H
No. Kes Rayuan : 10000-023-0054-2021

Pegum Syarie Pemohon: Tiada

Pegum Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Kes ini adalah rayuan berkaitan keputusan kes tunggakan nafkah anak yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 8 Mac 2021 melalui Kes Saman No: 10100-023-0594-2019. Perayu telah memfailkan rayuan pada 8 Mac 2021.
- 2) Notis sebutan kes telah dikeluarkan kepada Perayu pada 3 November 2021 bagi kehadiran pada 16 Disember 2021.
- 3) Notis Amaran Terakhir telah dikeluarkan pada 20 Disember 2021, 24 Januari 2022 dan 28 Februari 2022 untuk kehadiran Perayu ke mahkamah.
- 4) Tarikh sebutan kes seterusnya ditetapkan pada 31 Mei 2022 walau bagaimanapun, Perayu tidak menghadiri sebutan kes tersebut.

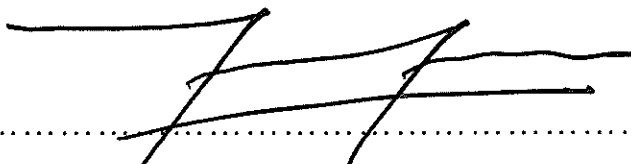
5) Kami berpuashati bahawa Notis telah dikeluarkan kepada Perayu untuk kehadiran ke Mahkamah namun tiada tindakan dari Perayu. Berdasarkan seksyen 121(1) (a) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membuang kes rayuan no 10000-023-0054-2021 atas alasan ketidakhadiran Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan serta rekod pengurusan bagi rayuan ini dan mengambil kira bahawa Perayu tidak hadir tanpa makluman pada hari ini, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan sebagaimana berikut:

1. Kes Rayuan No. 10000-023-0054-2021 adalah **DIBUANG**.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO'HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....

3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

